RESUMÉ — Užitné vzory

478/1992 Sb.

Zdrojové znění: 1. 2. 2022.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Chrání zákonem vymezená technická řešení prostřednictvím zápisu užitného vzoru.

Zásady a nosné koncepty: Novost, technický charakter, průmyslová využitelnost a časově omezená ochrana.

Systematika: Podmínky, přihláška a zápis, účinky, převod a zánik.

Subjekty a objekty: Původce, přihlašovatel, majitel a ÚPV.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Patentový zákon č. 527/1990 Sb. chrání vynálezy odlišným režimem. Zápis užitného vzoru neprokazuje nezpochybnitelně splnění všech hmotných podmínek; lze požadovat výmaz.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Ochrana užitnými vzory

Technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory.

§ 2 — Zvláštní případy

Technickými řešeními podle tohoto zákona nejsou zejména: a) objevy, vědecké teorie a matematické metody, b) pouhé vnější úpravy výrobků, c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, d) programy počítačů, e) pouhé uvedení informace.

§ 4 — Stav techniky

(1) Technické řešení je nové, není-li součástí stavu techniky.

§ 5 — Průmyslová využitelnost

Technické řešení je průmyslově využitelné, jestliže může být opakovaně využíváno v hospodářské činnosti.

§ 16 — Zánik užitného vzoru

Užitný vzor zanikne, jestliže: a) uplyne doba jeho platnosti; b) majitel užitného vzoru se ho vzdá; v tomto případě ochrana zanikne dnem, kdy písemné prohlášení majitele užitného vzoru dojde Úřadu.

Podklad: 478-1992-Sb o uzitnych vzorech.pdf • 7 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 312 slov resumé včetně úvodu z 2318 slov vyčištěného podkladu (13,46 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.